

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2993/2538 นายจิรพัชรหรืออัครศักดิ์ ภูริต โจทก์
บริษัทอัลแฟบ (ประเทศไทย) จำกัด จำเลย
นายชยากร เทพวิวัฒน์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31
ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 54 จึงไม่รับ จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่า ศาลแรงงานกลางมิได้นำ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวน คือเอกสารหมาย จ.4 มาวินิจฉัยจึงเป็นการวินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวนและวินิจฉัย ข้อเท็จจริงนอกสำนวนนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 42) ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 45,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ 30 มิถุนายน 2538) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 35) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 38)

คำสั่ง จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน มาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัด

ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 31 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง
ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

คำสั่ง จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน มาวางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัด
ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 31 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง
ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

(อุระ หวังอ้อมกลาง-พรชัย สมรรถเวช-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>